Soluciones Test – Tema 3
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **B** — Art. 137 CE: El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas ``.
2. **B** — Art. 140 CE: Garantiza de forma expresa la autonomía municipal y dota al municipio de personalidad jurídica plena ``.
3. **B** — Art. 11.2 LBRL: Son elementos constitutivos del municipio el territorio, la población y la organización ``.
4. **B** — Art. 31.1 LBRL: Define la provincia como la agrupación de municipios ``.
5. **B** — Art. 12 LBRL: Define el término municipal como el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias ``.
6. **B** — Art. 12 LBRL: Establece con carácter imperativo que cada municipio debe pertenecer a una sola provincia ``.
7. **B** — Art. 148.1.2ª CE: Asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en deslindes intracomunitarios ``.
8. **C** — Art. 50.3 LBRL: Asigna a la Administración General del Estado la resolución en deslindes intercomunitarios ``.
9. **B** — Art. 13.1 LBRL: Prohíbe de forma absoluta que las alteraciones de términos supongan la modificación de los límites provinciales ``.
10. **C** — Art. 13.2 LBRL: Exige que los municipios creados por segregación cuenten con al menos 4.000 habitantes ``.
11. **B** — Art. 13.4 LBRL: Impone que el municipio constituido por fusión mantenga una pervivencia mínima ininterrumpida de 10 años ``.
12. **C** — Art. 13.6 LBRL: Exige únicamente la mayoría simple del Pleno de cada corporación para aprobar el convenio de fusión ``.
13. **B** — Art. 15 LBRL: Obliga a toda persona que viva en España a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente ``.
14. **B** — Art. 15 LBRL: Si se habita en varios municipios, impone la obligación de inscribirse en aquel en el que permanezca durante más tiempo al año ``.
15. **B** — Art. 15 LBRL: La condición de vecino se adquiere de forma automática desde el mismo momento de la inscripción padronal ``.
16. **B** — Art. 16 LBRL: Fijada en dos años para extranjeros sin autorización de residencia de larga duración (no UE/EEE) ``.
17. **B** — Art. 16 LBRL: La caducidad puede declararse por la administración sin necesidad de trámite de audiencia previa al interesado ``.
18. **B** — Art. 16 LBRL: El teléfono de contacto es de aportación voluntaria por el interesado; el resto son obligatorios ``.
19. **B** — Art. 17 LBRL: Asigna al Ayuntamiento la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal ``.

20. **B** — Art. 60 LBRL / Art. 17 LBRL: Permite acudir a la ejecución sustitutoria previa advertencia e informe del Consejo de Empadronamiento ``.
21. **B** — Art. 17 LBRL: Corresponde en exclusiva al Presidente del INE resolver discrepancias y elevar la propuesta de cifras oficiales ``.
22. **C** — Art. 17 LBRL: Inscritos en el PERE tienen condición de vecinos solo para derecho de sufragio, sin computar como población del municipio ``.
23. **B** — Art. 18.2 LBRL: La inscripción padronal no constituye prueba de residencia legal ni otorga derechos adicionales de extranjería ``.
24. **B** — Art. 13.2 CE: Reserva la participación política a españoles, permitiendo voto en municipales a extranjeros por tratado/ley ``.
25. **B** — Art. 9 LOEx: Reconoce a menores de 16 años extranjeros el derecho y deber a la educación básica, gratuita y obligatoria ``.
26. **B** — Art. 19 LBRL: El gobierno y administración del municipio corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales ``.
27. **C** — Art. 196 LOREG: Si nadie obtiene mayoría absoluta, es proclamado el concejal que encabece la candidatura con más votos populares ``.
28. **B** — Art. 196 LOREG: Los empates entre candidaturas más votadas se resuelven mediante sorteo ``.
29. **B** — Art. 20.1.a LBRL: Son órganos necesarios indispensables en todos los Ayuntamientos el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno ``.
30. **B** — Art. 20.1.b LBRL: La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios con población superior a 5.000 habitantes ``.
31. **B** — Art. 20.1.e y Art. 116 LBRL: La Comisión Especial de Cuentas es preceptiva en la totalidad de los municipios españoles ``.
32. **B** — Art. 20.1.d LBRL: Obligatoria en Municipios del Título X y donde lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta o prevea su ROM ``.
33. **C** — Art. 21.2 LBRL: Dictar bandos es una competencia indelegable del Alcalde ``.
34. **B** — Art. 21.1 y 21.3 LBRL: La jefatura de la Policía Municipal es delegable; convocar Pleno, bandos y jefatura personal son indelegables ``.
35. **C** — Art. 22.4 LBRL: La declaración de lesividad es una atribución delegable del Pleno (en Alcalde o Junta de Gobierno) ``.
36. **C** — Art. 23.1 LBRL: Integrada por un número de concejales no superior al tercio del número legal de miembros corporativos ``.
37. **B** — Art. 23.3 LBRL: Los Tenientes de Alcalde se nombran de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local ``.
38. **B** — Art. 116 LBRL: Debe examinar e informar las cuentas anuales de la Corporación antes del 1 de junio de cada año ``.
39. **A** — Art. 29 LBRL: Requiere petición mayoritaria de vecinos, 2/3 de acuerdo plenario y aprobación de la CCAA ``.

40. **B** — Art. 29 LBRL: El gobierno corresponde al Alcalde y a la Asamblea Vecinal formada por todos los electores ``.
41. **B** — Art. 121 LBRL: Obligatorio para municipios con más de 250.000 hab. y capitales provinciales con más de 175.000 hab. ``.
42. **B** — Art. 127 LBRL: En Gran Población, la Junta de Gobierno Local ostenta competencias ejecutivas propias y directas ``.
43. **C** — Art. 46.2.a LBRL: Una sesión ordinaria como mínimo cada tres meses en municipios de hasta 5.000 habitantes ``.
44. **B** — Art. 46.2.a LBRL: Se requiere la solicitud de al menos la cuarta parte (1/4) del número legal de miembros ``.
45. **B** — Art. 48.1 TRRL: Queda automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente a las 12:00 horas ``.
46. **B** — Art. 46.2.c LBRL: Exige un tercio del número legal de sus miembros, no inferior a tres ``.
47. **B** — Art. 51 TRRL / Art. 48.2 TRRL: Sanciona con la nulidad de pleno derecho los acuerdos no incluidos en la convocatoria sin previa declaración de urgencia ``.
48. **B** — Art. 47.1 LBRL: La regla general es la mayoría simple de los miembros presentes ``.
49. **B** — Art. 47.2.c LBRL: La aprobación y modificación del Reglamento Orgánico Municipal exige mayoría absoluta ``.
50. **B** — RD 128/2018 y Art. 203 ROF: Corresponde en exclusiva al Secretario la fe pública y la custodia de los Libros de Actas en la Casa Consistorial ``.